Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Stand: 02.11.2026

120,5	19,5	140
VERBRAUCHT JAN–OKT	REST HEUTE	LIMIT PRO JAHR

1. Rechtsgrundlage

> *„Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 140 Tage oder 280 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten."*
>
> § 16b Absatz 3 Satz 1 AufenthG

Das Jahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null.

2. Wie gezählt wird

Das Limit steht in **Tagen**, nicht in Stunden. Entscheidend ist deshalb nicht, wie viel ich insgesamt arbeite, sondern **wie sich die Arbeit über die Wochen verteilt**. Gezählt wird immer je **Kalenderwoche** (Montag bis Sonntag), nie je Monat.

a) Zwei Rechenwege — der günstigere zählt

Für jede Woche werden beide Wege gerechnet, angesetzt wird der **niedrigere** Wert:

Weg 1 — taggenau. Jeder Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Jeder Arbeitstag über 4 Stunden — auch bei 8 oder 10 Stunden	**1,0 Tage**
Weg 2 — Wochenpauschale. Gilt nur in der vorlesungsfreien Zeit, oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Wochenstunden	**2,5 Tage**
Urlaub, Krankheit, freie Tage — nie ein Arbeitstag	**0 Tage**

Die 0,5 Tage stammen direkt aus dem Gesetz: Es erlaubt **140 ganze oder 280 halbe Tage**. Über 4 Stunden gibt es keine Abstufung mehr — eine 5-Stunden-Schicht kostet genauso viel wie eine 10-Stunden-Schicht.

b) Was das praktisch bedeutet

Aus den beiden Regeln ergibt sich ein fester Umrechnungskurs zwischen Arbeitszeit und verbrauchten Tagen — und der ist in der vorlesungsfreien Zeit **doppelt so gut**:

In der Vorlesungszeit — jede Verteilung, egal ob 4- oder 8-Stunden-Schichten	**8 Std. je Tag**
In der vorlesungsfreien Zeit — dank der Pauschale von 2,5 Tagen pro Woche	**16 Std. je Tag**

Dieselben **40 Arbeitsstunden** kosten deshalb unterschiedlich viel, je nachdem, wann sie geleistet werden:

40 STUNDEN IN EINER WOCHE	RECHNUNG	KOSTEN
5 Tage à 8 h **in der Vorlesungszeit**	über 20 h ⇒ keine Pauschale, taggenau 1+1+1+1+1	**5,0 Tage**
5 Tage à 8 h **in der vorlesungsfreien Zeit**	Pauschale gilt immer	2,5 Tage

Genau daraus folgt mein Plan: Im Dezember arbeite ich **über Weihnachten**, weil dort die vorlesungsfreie Zeit beginnt und dieselbe Arbeitszeit nur halb so viele Tage kostet. Und ich nehme **eine Woche in der Vorlesungszeit** frei, weil dort jede eingesparte Woche 5,0 Tage bringt statt nur 2,5.

Bitte ab KW 47 (16.11.) die Schichten auf höchstens 4 Stunden planen. Dann zählt jede Schicht nur als halber Tag und die Woche bleibt unter 20 Stunden.

5 Schichten à 4,0 h = 20,0 Stunden	**2,5 Tage**
5 Schichten à 4,5 h = 22,5 Stunden	**5,0 Tage**

Schon **eine halbe Stunde mehr pro Schicht verdoppelt die Kosten der Woche**: Über 20 Stunden entfällt die Pauschale, und jeder Tag über 4 Stunden zählt dann voll.

3. Das Jahr nach Monaten

MONAT	TÄTIGKEIT	TAGE	KUMULIERT	REST VON 140
Januar – Oktober	**laut eigener Aufstellung**	**120,5**	**120,5**	**19,5**
November	1 Woche Vollzeit · 5 Schichten Teilzeit · 2 Wochen Urlaub	7,5	128,0	**12,0**
Dezember	1 Woche unbezahlt frei · 1 Woche Vollzeit · 2 Wochen vorlesungsfrei	10,0	138,0	**2,0**
Gesamt 2026		**138,0**	**138,0**	**2,0**

4. Alle Wochen im Detail

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
Januar – Oktober	**laut eigener Aufstellung**	**Summe aller Arbeitswochen**	**120,5**	**120,5**	**19,5**
KW 45 · 02.11.–08.11.	Vollzeit · 5 × 8 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**	125,5	**14,5**
KW 46 · 09.11.–15.11.	Teilzeit · 3 × 4 h	taggenau 0,5+0,5+0,5	1,5	127,0	**13,0**
KW 47 · 16.11.–22.11.	Teilzeit · 2 × 4 h	taggenau 0,5+0,5	1,0	128,0	**12,0**
KW 48 · 23.11.–29.11.	Urlaub	kein Arbeitstag	0,0	128,0	**12,0**
KW 49 · 30.11.–06.12.	Urlaub	kein Arbeitstag	0,0	128,0	**12,0**
KW 50 · 07.12.–13.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0,0	128,0	**12,0**

KW 51 · 14.12.–20.12.	Vollzeit · 5 × 8 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	5,0	133,0	**7,0**
KW 52 · 21.12.–27.12.	Vollzeit · 5 × 8 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	135,5	**4,5**
KW 53 · 28.12.–03.01.	Vollzeit · 5 × 8 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	138,0	**2,0**
Gesamt 2026			**138,0**	**138,0**	**2,0**

Urlaub: 22.11.–05.12.2026 (10 Werktage). Vorlesungsfreie Zeit ab 21.12.2026 — deshalb kosten KW 52 und 53 nur je 2,5 statt 5,0 Tage.

5. Ergebnis

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 17,5 Tage November und Dezember
──────────────
138,0 Tage von 140 erlaubten Tagen
2,0 Tage Puffer
```

Ich plane bewusst mit 138,0 statt 140,0. Die Zählung ist nicht ganz einfach: Sie läuft wochenweise, nicht monatsweise, jede Woche wird auf zwei Arten gerechnet, und ob eine Woche in der Vorlesungszeit liegt, entscheidet über 2,5 oder 5,0 Tage. Schon ein zusätzlicher Arbeitstag, eine anders bewertete Woche oder ein kleiner Fehler in meiner Aufstellung verschiebt das Ergebnis. Die **2,0 Tage Puffer** sind deshalb Absicht — ein Überschreiten des Limits wäre ein Verstoß gegen meine Aufenthaltserlaubnis.

6. November und Dezember im Einzelnen

Für die **KW 45 (2.–8.11.)** bin ich in Vollzeit eingeplant. Diese Woche liegt in der Vorlesungszeit und kostet deshalb **5,0 statt 2,5 Tage** — also 2,5 Tage mehr als eine Teilzeitwoche. Damit reicht eine freie Woche nicht mehr aus: Mit nur einer wären es **140,5 Tage** und damit über dem Limit.

Statt einer ganzen freien Woche arbeite ich im November in den beiden Wochen vom **9. bis 22.11. insgesamt nur 5 Schichten statt 10** — drei in der KW 46, zwei in der KW 47. Jede Schicht à 4 Stunden zählt als halber Tag, zusammen also 2,5 statt 5,0 Tage. Ab **Mittwoch, 18.11.** bin ich damit frei und gehe nahtlos in den Urlaub.

Im Dezember bleibt die **KW 50 (7.–13.12.)** unbezahlt frei. Ich bin dadurch vom **18.11. bis 13.12.** weg und arbeite danach **durchgehend vom 14.12. bis 3.1.**

Die freie Woche muss in der Vorlesungszeit liegen. Nur dort kostet eine Vollzeitwoche 5,0 Tage. Über Weihnachten kostet eine Woche ohnehin nur 2,5 Tage — sie frei zu nehmen würde zu wenig sparen. Deshalb arbeite ich über Weihnachten durch.

Im Dezember hilft nur eine ganze freie Woche. Dort arbeite ich Vollzeit, jeder Tag zählt voll — einzelne

Tage wegzulassen würde den Dienstplan zerreißen. Im November dagegen lässt sich die Reduzierung über einzelne Schichten verteilen, weil jede Schicht nur einen halben Tag kostet.

7. Warum Teilzeit im Dezember nichts bringt

Ab dem 21.12. ist vorlesungsfreie Zeit. Dort gilt die Pauschale von 2,5 Tagen pro Woche — **unabhängig von der Stundenzahl**:

KW 52/53 mit 20 Stunden (Teilzeit)	**2,5 Tage**
KW 52/53 mit 40 Stunden (Vollzeit)	**2,5 Tage**

Teilzeit würde dort also **genauso viele Tage verbrauchen** wie Vollzeit — nur bei halbem Gehalt. Deshalb arbeite ich über Weihnachten voll. Tage spare ich nur über **ganze freie Wochen in der Vorlesungszeit**, nicht über kürzere Arbeitszeiten im Dezember.

8. Ab Januar 2027

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Tagen; ab der ersten Januarwoche kann ich wieder im vereinbarten Umfang arbeiten. Für 2027 lege ich die Vollzeitphasen möglichst in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Woche 2,5 statt 5,0 Tage, ich kann also bei gleichem Limit doppelt so lange arbeiten.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Zählung je Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) nach der Günstigkeitsprüfung. Die Summe Januar–Oktober beruht auf meiner eigenen Aufstellung. Grundlage für KW 52 und 53 ist eine vorlesungsfreie Zeit ab dem 21.12.2026. Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.